

1512500-75.2021.8.26.0038

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... que realizavam investigação acerca de tráfico em local conhecido por tal crime. Coube a Bruno realizar campana, logrando avistar o réu em atitude típica de tráfico, entregando e recebendo algo, portando uma pochete. Recordou-se que o acusado, já conhecido dos meios policiais, possuía mandado de prisão em aberto. Com auxílio de Marcos, tentou abordagem do réu que fugiu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1512500-75.2021.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512500-75.2021.8.26.0038

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVANILDO OLIVEIRA PEREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face de IVANILDO OLIVEIRA PEREIRA, já qualificado, com incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Notificação às fls.125.

Defesa Preliminar juntada às fls.106/109.

A denúncia foi recebida às fls.126/127.

Citação às fls.175.

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas. O réu foi interrogado.

Em debates, Ministério Público pediu a condenação nos moldes da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu absolvição por falta de provas, além de outros benefícios legais.

É o relatório.
DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

Materialidade comprovada pelo auto de apreensão de fls.31/32 e laudo de fls.77/79.

Autoria é certa.

Interrogado, Ivanildo negou a prática de tráfico, afirmando que tinha ciência da existência de mandado de prisão em seu desfavor, razão pela qual estava escondido no local dos fatos. Ao notar a presença dos policiais, fugiu para a casa de sua irmã, tentando se esconder. Nega que estava em poder de drogas. Alega que os policiais "forjaram" as drogas. Não conhecia os policiais. De outra banda, os agentes policiais responsáveis pela prisão, Bruno Bertanha e Marcos Aurélio, disseram que realizavam investigação acerca de tráfico em local conhecido por tal crime. Coube a Bruno realizar campana, logrando avistar o réu em atitude típica de tráfico, entregando e recebendo algo, portando uma pochete. Recordou-se que o acusado, já conhecido dos meios policiais, possuía mandado de prisão em aberto. Com auxílio de Marcos, tentou abordagem do réu que fugiu, ingressando num apartamento e se escondendo no banheiro. Ao ingressarem no recinto, fizeram a prisão do denunciado e encontram a pochete no cesto de roupa suja. No interior da pochete estavam as drogas apreendidas.

São as provas.

A condenação é de rigor.

Legal o ingresso dos policiais no interior de imóvel habitada, eis que, a par da evidente situação flagrancial, a entrada foi necessária para cumprimento de mandado de prisão em aberto.

No mais, restou evidente que o réu foi flagrado por Bruno Bertanha em local de tráfico em conduta típica de venda de drogas, entregando e recebendo algo. Além disso, dentro da pochete que portava foi encontrada quantidade razoável de drogas, qual seja, 49 porções de cocaína.

O local da prisão e suas circunstâncias evidenciam a prática de tráfico pelo denunciado.

Sobre a validade probatória das falas dos policiais que participaram da prisão ou investigação do caso em análise, prevalece em nossos Tribunais a posição de que merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Nesse sentido, convém repisar que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, não podendo se eximir da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais dentre as quais não consta a mera condição de servidor público.

Aliás, os policiais ou guardas, como servidores públicos que são, têm na prática dos atos funcionais a presunção de legitimidade, conforme dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, de maneira que, nada havendo nos autos capaz de colocar em xeque a credibilidade de seus depoimentos, devem ser tidos como válido meio probatório.

Em idêntico sentido:

“Como é cediço, o testemunho dos policiais é de grande valia na prova do tráfico, não tendo suas credibilidades reduzidas em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. In casu, não há dúvida razoável de que os policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tal depoimento na formação do juízo de condenação e de tipicidade.” (TJSP, Apelação Criminal nº 0002120-72.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Paulo Rossi, 12ª. Câmara de Dir. Criminal, em 30 de abril de 2021).

Efetivamente, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos. ” (STF - HC nº 73.518-5, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU de 18.10.96, pág. 39.846).

E mais: "O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte." (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp)

Assim, as declarações dos servidores estatais, colhidas na fase judicial, e com a garantia do contraditório, estando em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos e não havendo quaisquer indícios que evidenciem intento de incriminar inocentes, são dignas de elevado grau de credibilidade consistindo em forte elemento de convicção apto a justificar a condenação pretendida.

Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores: STF, RTJ 68/54; STJ, HC 149.540/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 12/04/2011, DJe 04/05/2011.

Os testemunhos válidos dos agentes estatais devem prevalecer sobre a mera negativa de autoria sustentada, de maneira isolada, pelo acusado. Nesse sentido, oportuno consignar entendimento consagrado no Egrégio Tribunal Bandeirante. Vejamos:

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova”. (TJSP, 9ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0003339-74.2010.8.26.0144, da Comarca de Mogi-Mirim, de relatoria do Des. Souza Nery, em 21 de fevereiro de 2013).

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento de cada qual quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase. O réu ostenta duas condenações por tráfico inaptas à configuração de

reincidência, são elas: autos nº. 8505-85/2008 (fls.138); e 6584-57/2009 (fls.137), mas que configuram maus antecedentes, justificando o incremento da pena em 1/5.

Segunda fase. O condenado é reincidente (autos nº. 1500347-91/2019 - fls.139), motivo pelo qual aumento em reprimenda em mais 1/6.

Terceira fase. Nada a considerar.

O regime inicial é o fechado por ser reincidente e portador de maus antecedentes.

Deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto depender de requisitos não exclusivamente objetivos, tal qual o bom comportamento carcerário, inviável de aferição neste momento (art. 112, §1º, da Lei 7.210/1984).

Ademais, tratando-se de réu reincidente, ostentando condenações outras, ou estando preso também por outros feitos, temerário seria, em se de processo de conhecimento, deliberar-se acerca de eventual progressão sem a devida unificação da pena, podendo ensejar cômputo em duplicidade.

Nuna é demais recordar que o art. 66, da Lei de Execuções Penais, é claro ao determinar a competência do Juiz da Execução para deliberar sobre progressão ou regressão de regimes, bem como acerca da detração.

De qualquer forma, visando evitar prejuízo ao condenado, determino a expedição, em 05 dias, da guia provisória, possibilitando eventual direito à progressão de regime, conforme deliberação do juiz competente (art. 66, II, "b", da LEP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu IVANILDO OLIVEIRA PEREIRA, já qualificado, como incurso no crime do art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, no mínimo legal.

Nã poderá apelar em liberdade. Custas em 100 UFESPs.

Determino a destruição das drogas e o perdimento do numerário apreendido.

Anotem-se. Comuniquem-se. Expeça-se o necessário, em especial guia provisória e certidão de honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se o deliberado nesta e na ata de fls.179/180.

Araras, 01 de junho de 2022.

Liberada nos autos em 07/06/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA